

บทที่ ๒

“หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. หน่วยงานทางปกครอง

๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง

๑.๑.๑ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่สังกัดกระทรวง แต่มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการของรัฐระดับกรม ขึ้นตรงต่อการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีภารกิจในการสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ ค้ำครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๔/๒๕๖๒)

๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๖-๑๗

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๓-๔

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๔๕

๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๒๓๐/๒๕๖๒)



สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นรัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๑/๒๕๖๓)

ธนาคารออมสิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๗/๒๕๖๒)

๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรวมของเกษตรกร ตามมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐและถือเป็นหน่วยงานทางปกครองตามนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๗/๒๕๖๓)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ มีภารกิจทางด้านการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๕๑/๒๕๖๒)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นนิติบุคคลและมีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอบบังคับ และนโยบายของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงาน



ทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๙๗/๒๕๖๒)

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ และเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๗๘/๒๕๖๒)

๑.๑.๕ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง

โรงเรียนนานาชาตินิสท์หรือโรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นโรงเรียนเอกชน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการทางปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองเฉพาะการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๐/๒๕๖๒)

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า ให้มีสภาขึ้นสภาหนึ่งเรียกว่า “สภาทนายความ” ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาทนายความและสมาชิกสภาทนายความ มีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ วรรคสอง บัญญัติว่า ให้สภาทนายความเป็นนิติบุคคล มาตรา ๗ บัญญัติว่า สภาทนายความมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ (๑) ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ (๒) ควบคุมมรรยาทของทนายความ (๓) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ (๔) ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความ (๕) ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษากับประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย และมาตรา ๘ บัญญัติว่า สภาทนายความมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) จัดทะเบียนและออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ (๒) ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาทนายความและตามอำนาจหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ จึงเห็นได้ว่า สภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อยู่ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๖๔/๒๕๖๒)

๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง

โดยที่มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้แบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ออกเป็น ๔ ส่วนงาน รวมถึงสำนักงานอธิการบดี ประกอบกับมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กำหนดให้อำนาจส่วนงานต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ สามารถแบ่งส่วนงานเป็นหน่วยงานภายในของส่วนงานนั้นได้ โดยทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กำหนดให้โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) เป็นหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงเป็นเพียงหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศดังกล่าว อันมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๔๘/๒๕๖๒)

การฉกฉวยทรัพย์สินขององค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฉกฉวยทรัพย์สินขององค์กรสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้เป็นกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จึงมิได้เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับหน่วยงานดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้เสียชีวิตด้วยเงินสงเคราะห์ที่มาจากสมาชิกร่วมกันออกเป็นค่าใช้จ่าย โดยมีได้ประสงค์จะหาทำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่สมาชิกร่วมกันกำหนดขึ้น อันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน จึงมิได้เป็นการดำเนินกิจการทางปกครองแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๙๘/๒๕๖๒)



๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

๑) ข้าราชการ

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๓๐-๓๑
ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๘
ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๘
ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๙-๑๐
ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๔๙

๒) พนักงาน

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๓๑
ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๘
ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๖
ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๙
ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๙
ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๑๐
ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๔๙

๓) ลูกจ้าง

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๓๑

๔) คณะบุคคล

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๓๑
ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๗
ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๙-๑๐
ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐
ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๑๐

๕) ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นนิติบุคคล และมีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอบบังคับ และนโยบายของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๙๗/๒๕๖๒)

เมื่อธนาคารออมสิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๘ อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการบรรจุ แต่งตั้ง ย้ายและสับเปลี่ยนเลื่อนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนพนักงานธนาคารออมสิน (กจพ.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๗/๒๕๖๒)

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๗๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๗ ของข้อบังคับสภาพนายความ ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๙ เห็นได้ว่า คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจัดเป็น คณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองของสภาพนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายขึ้นใช้บังคับเป็นการทั่วไป และถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าเรื่องที่ประชาชนร้องขอให้ความช่วยเหลือนั้น ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะให้ความช่วยเหลือได้ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายก็มีอำนาจออกคำสั่งไม่รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายดังกล่าว กรณีจึงต้องถือว่าคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมีอำนาจออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่อาจมีผลกระทบต่อบุคคลได้แล้ว จึงอยู่ในความหมายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามบทนิยามคำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๖๔/๒๕๖๒)



๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล

คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นคณะกรรมการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีอำนาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ในการควบคุมดูแลกิจการ และวางนโยบายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอำนาจหน้าที่เช่นว่านี้รวมถึงการออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การกำหนดราคา วิธีการจำหน่าย และการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๑/๒๕๖๓)

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยรับผิดชอบธุรการทั่วไป รับผิดชอบในการดูแลองค์กรเกษตรกรและสมาชิกเกษตรกร รวมถึงรับผิดชอบการขึ้นทะเบียนให้แก่เกษตรกร ส่วนคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ (คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เดิมเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๓๗/๒ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้ความเห็นชอบ และหน้าที่อื่น ๆ ตามมาตรา ๓๗/๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ต่อมา ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เดิม พ้นจากตำแหน่ง และให้มีคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปัจจุบัน) เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เดิมด้วย จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคณะกรรมการซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๖/๒๕๖๓)



๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยที่การฉาบปกปิดกิจการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฉาบปกปิดกิจการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้เป็นกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จึงมิได้เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับหน่วยงานดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพหรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้เสียชีวิตด้วยเงินสงเคราะห์ที่มาจากสมาชิกร่วมกันออกเป็นค่าใช้จ่าย โดยมีได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่สมาชิกร่วมกันกำหนดขึ้น อันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน จึงมิได้เป็นการดำเนินกิจการทางปกครองแต่อย่างใด การที่ผู้อำนวยความสะดวกกิจการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้อำนวยความสะดวกการฉาบปกปิดกิจการสงเคราะห์ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนกิจการของฉาบปกปิดกิจการสงเคราะห์ดังกล่าว จึงมิได้เป็นการกระทำในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๙๘/๒๕๖๒)



บทที่ ๓

อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑.๑ การใช้อำนาจในการออกกฎ

๑.๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการออก “กฎ”

๑) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

(๑) พระราชกฤษฎีกา

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๓๗-๔๐

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๑๑

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๙-๑๐

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๑๓-๑๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๕-๑๗

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๕-๑๖

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๑๕-๑๖

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๑๓

(๒) กฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๔๑

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๑๐-๑๑

(๓) กฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

กฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

กรณีฟ้องว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)



ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๘๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการออกกฎกระทรวงทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวในส่วนที่ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเนื่องจากการ ออกกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อกรณี เป็นการฟ้องโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๘๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ฟส.๑/๒๕๖๓)

(๔) กฎที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ ศาลปกครองสูงสุด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการการ เลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรเป็นการทั่วไปที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น โดยที่การออกประกาศดังกล่าวนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดหรือดำเนินการ ให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาให้มี การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ อันเป็นหน้าที่หนึ่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งมีใช่เป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญของผู้ถูกฟ้องคดี การฟ้อง โต้แย้งเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของประกาศดังกล่าวนี้ จึงเป็นการฟ้องคดีที่มีกฎหมาย กำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ



ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ฟร.๑๘/๒๕๖๒)

๒) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

(๑) ประกาศกระทรวง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘
ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใด
เป็นการเฉพาะ อันมีสภาพเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงฉบับดังกล่าวเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับท้องที่
ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ ออกจากแผนที่แนบท้าย
ประกาศกระทรวง กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน
(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๖๓)

(๒) ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๒

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๑๖

(๓) ระเบียบ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)
โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกระเบียบคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
และประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ รวมทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้างและบัญชี



คำจำขึ้นต่ำชั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศดังกล่าวนั้น โดยที่ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่พิพาท เป็นระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลใช้บังคับกับพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีตามฟ้อง จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คป.๓๑/๒๕๖๓ ที่ คป.๓๒/๒๕๖๓ และที่ คป.๔๕/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๔) ข้อบังคับ

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๑
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๑๔
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๑๓
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๒๐
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๒-๒๓
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๑๖-๑๗
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๖

(๕) ประกาศ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการต่อเวลาราชการตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น เมื่อประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ได้ต่อเวลาราชการทุกคน โดยมีได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ จึงมีสภาพเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น



การออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คป.๓๙/๒๕๖๓**)

กรณีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ร่วมกันออกประกาศคณะกรรมการ บริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐) เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเว้นการกระทำ หรือดเว้นการกระทำตามประกาศดังกล่าว ซึ่งพอแปลเจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่า เป็นการขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศพิพาทข้างต้นอันมีลักษณะเป็นกฎ กรณีจึงเป็น คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการ ออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด ที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๑๖/๒๕๖๒**)

(๖) หนังสือเวียนที่มีลักษณะเป็นกฎ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๓-๕๔

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๑๕-๑๖

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๑๙

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๑๗

(๗) มติคณะกรรมการหรือมติสภา

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๔-๕๕

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๑๖-๑๗

(๘) กรณีอื่น ๆ ที่ศาลวินิจฉัยว่าเป็นกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเพื่อประโยชน์ในการเบิกเงินเพิ่มพิเศษ

สำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ช.ต.) ตามบัญชีท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๗๓๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ และท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๑๐๖๓๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๓๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีตำแหน่งข้าราชการทหาร ชั้นยศพันเอก และมีอัตราเงินเดือนถึง ๑๐,๑๘๐ บาทแล้ว ในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำอยู่ในต่างประเทศ ต้องสูญเสียสิทธิประโยชน์ในการได้รับ พ.ช.ต. ในอัตราเทียบที่เท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน คิดเป็นเงินจำนวน ๓๙,๗๑๙.๒๐ ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ยกเลิกการเทียบตำแหน่งข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเพื่อประโยชน์ในการเบิก พ.ช.ต. ตามบัญชีท้ายหนังสือกระทรวงการคลังข้างต้น และให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขการเทียบตำแหน่งในกรณีดังกล่าวโดยกำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการทหาร ชั้นยศสิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ถึงจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือนจ่าสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ ที่รับเงินเดือนถึง ๑๐,๑๘๐ บาท เทียบเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และให้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ พ.ช.ต. รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวกับ พ.ช.ต. ในส่วนที่ขาดไปพร้อมดอกเบี้ย กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากกฎตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๗๗/๒๕๖๓)

๑.๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ลักษณะของการออก “กฎ”

๑) แนวนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๕-๕๗



ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๑๗-๑๘

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๑๖

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๒๓-๒๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๕-๒๘

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๐

๒) การดำเนินการภายในของฝ่ายปกครองก่อนที่จะออกกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคนซึ่งเป็นประชาชนเครือข่ายอาสาสมัครแม่กลองและเป็นเกษตรกรหลากหลายอาชีพ ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในการประชุมครั้งที่ ๔๑-๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตราย ๓ ชนิด ได้แก่ สารพาราควอต (paraquat) สารไกลโฟเซต (glyphosate) และสารคลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) จากวัตถุอันตรายประเภทที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ ๔ ตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าสารเคมีทั้ง ๓ ชนิดดังกล่าว ได้ถูกกำหนดให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ คือ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง ต้องได้รับใบอนุญาต ตามบัญชี ๑ ลำดับที่ ๓๕ ลำดับที่ ๕๓ และลำดับที่ ๓๕๒ ตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าว ซึ่งหากจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายที่อาจมีแก๊บคอล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม จากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครอง ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคนกล่าวอ้าง ย่อมเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตราย ๓ ชนิดที่พิพาท จากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เพื่อให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป และตราบไต่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังมีได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย แก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตราย ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔



แล้วนำประกาศกระทรวงดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย ย่อมมีผลให้วัตถุอันตรายทั้ง ๓ ชนิดข้างต้น ยังคงเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ อยู่เช่นเดิม ดังนั้น การที่กรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายทั้ง ๓ ชนิดที่พิพาทขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีกรมวิชาการเกษตรขอให้มีการเปลี่ยนชนิดของวัตถุอันตรายที่พิพาท จากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔๑-๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอ จึงเป็นเพียงการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย แก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเป็นเพียงขั้นตอนของการออกกฎหมายใช้บังคับเท่านั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น ยังไม่มีผลทางกฎหมายไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ส่วนกรณีผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคนฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ให้ยกเลิกการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำนวน ๓ ชนิดที่พิพาท นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๓๘๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่เพียงพิจารณาข้อมูลทางวิชาการและความเป็นอันตรายของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ประเมินความเสี่ยงของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และกำหนดแนวทางการจัดการปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการในลักษณะบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้มีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่อย่างใด ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ให้ยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายทั้ง ๓ ชนิดที่พิพาท จึงเป็นเพียงการเสนอความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมี



ป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๓๘๓/๒๕๕๙ฯ เท่านั้น มิได้มีผลทางกฎหมายไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๘/๒๕๖๓)

๓) การฟ้องเพิกถอนพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีค่าบังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๒๙

๔) กรณีที่ไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครอง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๕๘-๕๙

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๙-๒๐

๑.๒ การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง

๑.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง

๑) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำสั่งต่าง ๆ”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

เมื่อคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกเลิกคำขออนุญาตที่ดินของผู้ฟ้องคดี แจ้งตามหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ที่ ขร ๐๐๑๙.๒/๑๕๐๔๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เป็นการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการออกคำสั่งดังกล่าว ซึ่งมีผลเป็นการระงับสิทธิตามคำขออนุญาตที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น กรณีฟ้องว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกเลิกคำขออนุญาตที่ดินของผู้ฟ้องคดี แจ้งตามหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกอนุญาตที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกเลิกคำขออนุญาตที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ แล้วจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

ส่วนกรณีฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกโฉนดที่ดินให้นาย ป. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับทางที่ผู้ฟ้องคดีใช้สัญจรเข้าออกที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถอนที่ดินในส่วนที่เป็นทางดังกล่าวออกจากโฉนดที่ดินของนาย ป. อันมีผลเป็นการขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินของนาย ป. ในส่วนที่ออกทับทางที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองและใช้ประโยชน์ กรณีจึงเป็นการฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เช่นเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๙/๒๕๖๒)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

เมื่อกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบงานด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางสังคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ และมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและแผนหลัก ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ตลอดจนปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ทั้งนี้ ตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีและสามีเช่าพักอาศัยบ้านพักในโครงการพิเศษสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดชีวิตของผู้ฟ้องคดีและสามี จึงเป็นการทำสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะช่วยเหลือผู้สูงอายุตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เมื่อสัญญาดังกล่าวมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและเป็นการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๒ จึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่โดยที่ประเด็นพิพาทในคดีนี้มีใช้ประเด็นข้อโต้แย้งอันเกิดจากข้อตกลงในสัญญาการเข้าพักในบ้านพักผู้สูงอายุดังกล่าวโดยตรง แต่เป็นกรณีฟ้องโต้แย้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีและสามีออกจากสถานสงเคราะห์คนชราवासนะเวศม์กลับไปอยู่บ้านตามภูมิลำเนาของตนเองเป็นเวลา ๖ เดือน เนื่องจากมีเหตุทะเลาะวิวาทกับผู้พักอาศัยในบ้านพักโครงการเดียวกัน อันเป็นการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ (๓) ซึ่งกำหนดว่า ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ ... รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ทะเลาะวิวาทหรือชกชน ยุยง ส่งเสริม ให้ผู้ใดกระทำความผิด หรือฝ่าฝืนต่อระเบียบของศูนย์ ประกอบกับข้อ ๑๓ (๓) ของระเบียบฉบับเดียวกัน ที่กำหนดว่า ... ผู้ให้บริการที่ฝ่าฝืนระเบียบหรือคำสั่งที่ได้รับแจ้งไว้ ให้ผู้อำนวยการศูนย์ดำเนินการ ... พิจารณาสั่งให้ออกจากศูนย์ หากเป็นการกระทำความผิดครั้งที่ ๓ คดีนี้จึงมีใช้คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙/๒๕๖๓)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ ๓๕๑๕/๒๕๕๙ ที่ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการต่อเวลาราชการ ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน ไม่ลงวันที่ ซึ่งมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๙/๒๕๖๓)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน

เมื่อคำสั่งเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีของนายทะเบียนสหกรณ์ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติว่า เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์เห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์จะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีคนใหม่ แทนผู้ชำระบัญชีซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือซึ่งได้ตั้งไว้ก็ได้ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ชำระบัญชี อันมีลักษณะ



เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ลำไยและผลิตผลการเกษตรลำพูน จำกัด ฟ้องว่า นายทะเบียนสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี โดยแต่งตั้ง นาย ป. เป็นผู้ชำระบัญชีแทนผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๙/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๒๕/๒๕๖๑ สั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด ดำเนินการเรียกคืนเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อนช่วยเพื่อนจากสมาคม ฅาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) จำนวน ๖๑,๐๖๓,๔๐๐ บาท โดยให้นำส่งคืนแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมกองทุนดังกล่าวภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง และได้ออกคำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๒๖/๒๕๖๑ สั่งให้เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔ (๔.๒๒) เรื่อง การโอนกองทุนสวัสดิการเพื่อนช่วยเพื่อนให้กับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะการลงมติในข้อ ๒ และข้อ ๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสองคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งทั้งสองคำสั่งที่พิพาทกรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๗๑/๒๕๖๒)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกใบอนุญาตให้บริษัท ด. ตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากจุดที่ตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคมอยู่บนดาดฟ้าอาคารที่ตั้งในเขตชุมชน ใกล้โรงเรียนและสถานพยาบาล รวมทั้งใกล้บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีเกรงว่าจะได้รับผลกระทบด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่อันอาจเป็นอันตรายต่อผู้ฟ้องคดี อีกทั้งการทำประชาคมแจ้งให้ประชาชนรู้ก่อนการก่อสร้างยังเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่ง

